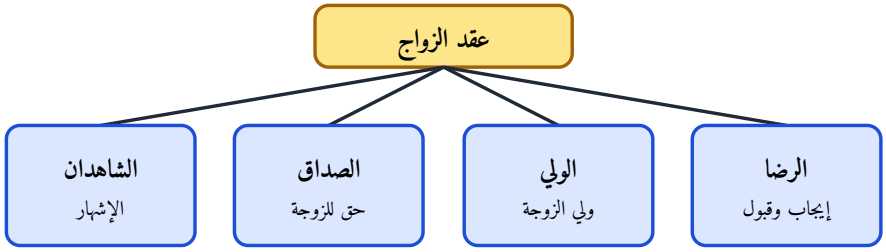
الزواج وأحكامه

الهدف: أن تعرّف الزواج وحكمه ومقاصده، وأن تحدّد أركانه وشروطه والحقوق المترتبة عليه.

الفكرة في سطرين: الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة يقوم على المودة والرحمة، به تُبنى الأسرة ويُحفظ النسل والعِرض، وله أركان وشروط إذا اختلّت لم يصحّ.



الشكل 1: عناصر عقد الزواج الأساسية (ركن الرضا وشروط الولي والصداق والشاهدين).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الزواج:** عقد شرعي يُبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، غايته تكوين أسرة.
2. **حكمه:** الأصل فيه الندب، ويختلف حسب حال الشخص (واجب، مندوب، مكروه، حرام).
3. **مقاصده:** السكن النفسي، حفظ النسل، الإحصان، تقوية الروابط الاجتماعية.
4. **الركن:** الرضا المعبَّر عنه بالإيجاب والقبول.
5. **الشروط:** الولي، الصداق، الشاهدان، انتفاء الموانع الشرعية (وتُراجع مواد قانون الأسرة الجزائري في الكتاب المدرسي).
6. **المحرّمات:** مؤبدة (بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع) ومؤقتة (كالجمع بين الأختين).
7. **الحقوق:** للزوجة (الصداق، النفقة، حسن المعاشرة)، للزوج (القوامة، الطاعة بالمعروف)، ومشتركة (الاحترام، رعاية الأولاد، التوارث).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عقد أُبرم سرّاً دون شهود ولا إعلان. **الحل:** اختلّ شرط الإشهاد، فالعقد غير صحيح شرعاً.
2. أب يُكره ابنته على الزواج. **الحل:** يخالف ركن الرضا؛ رضا المرأة معتبر في العقد.
3. زوج يمتنع عن الإنفاق مع قدرته. **الحل:** أخلّ بحق النفقة الواجب عليه.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الركن والشرط.
- اعتبار الصداق ثمناً للمرأة؛ هو حق لها رمزاً للتكريم.
- نسيان الحقوق المشتركة بين الزوجين.
- الخلط بين المحرّمات المؤبدة والمؤقتة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الزواج عقد يقوم على المودة والرحمة.
- الركن: الرضا (إيجاب وقبول).
- الشروط: ولي، صداق، شاهدان، انتفاء الموانع.
- الحقوق: للزوجة، للزوج، مشتركة.
- المحرّمات نوعان: مؤبدة (نسب، مصاهرة، رضاع) ومؤقتة تزول بزوال سببها.
- في سؤال «حكم عقد» حدّد الركن أو الشرط المختلّ ثم احكم على العقد.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد – المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com